

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mercredi 8 dhoulkaâda 1443 – 8 juin 2022

165^{ème} année

N° 66

Sommaire

Décrets-lois

Décret-loi n° 2022-36 du 3 juin 2022, modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai 1971
portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale..... 1843

Décrets et arrêtés

Ministère de l'Intérieur

Nomination de directeurs généraux..... 1844
Nomination de chargés de mission..... 1844

Ministère des Finances

Décret Présidentiel n° 2022-529 du 3 juin 2022, fixant les conditions requises
pour l'accomplissement, par les agents des postes comptables, des actes et
procédures nécessaires au recouvrement des créances revenant à l'Etat, aux
collectivités locales et aux établissements publics dont le budget et la gestion
financière et comptable sont soumis aux dispositions de la loi organique du
budget et aux dispositions du code de la comptabilité publique..... 1844
Décret Présidentiel n° 2022-530 du 3 juin 2022, portant modification du
décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des
dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de
placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 1846

Décret Présidentiel n° 2022-531 du 3 juin 2022, portant modification du décret n° 99-2773 du 13 décembre 1999, portant fixation des conditions d'ouverture des comptes épargne en actions, des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés **1846**

Ministère des Transports

Cessation de fonctions d'un chargé de mission **1847**

Décrets-lois

Décret-loi n° 2022-36 du 3 juin 2022, modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai 1971 portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 71-22 du 25 mai 1971 portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale telle que modifiée par la loi n° 2010-13 du 22 février 2010, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 6 (nouveau): L'exercice de la profession d'agent de publicité commerciale est soumis à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l'investissement.

Ce cahier des charges fixe les conditions et les procédures d'exercice de la profession d'agent de publicité commerciale.

Article 7 (nouveau) : Est punie d'une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars toute personne qui exerce la profession d'agent de publicité commerciale sans avoir déposé le cahier des charges prévu par l'article 6 (nouveau) auprès des services du ministère chargé du commerce.

Toute personne qui exerce l'activité d'agent de publicité commerciale sans respecter les conditions d'exercice de la profession précisées dans le cahier des charges, est punie soit des sanctions administratives prévues par le cahier des charges, soit d'une amende allant de mille dinars à dix mille dinars.

Art. 2 - Les autorisations accordées antérieurement à la publication du présent décret-loi demeurent en vigueur. Et en cas de changement des données mentionnées dans lesdites autorisations, leurs titulaires doivent déposer une déclaration d'activité accompagnée d'une copie du cahier des charges prévu par l'article 6 (nouveau) dans un délai d'un mois à compter de la date du dernier changement et à l'expiration dudit délai, l'agent de publicité commerciale contrevenant sera puni de la même amende prévue à l'alinéa premier de l'article 7 (nouveau).

Art. 3 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 3 juin 2022.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par décret Présidentiel n° 2022-518 du 3 juin 2022.

Monsieur Mohamed Khemaies, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur général des relations extérieures et de la coopération internationale au ministère de l'intérieur à compter du 11 mars 2022.

Par décret Présidentiel n° 2022-519 du 3 juin 2022.

Monsieur Mohamed Khemaies, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'intérieur.

Par décret Présidentiel n° 2022-520 du 3 juin 2022.

Madame Fatma Mahdouani épouse Andolsi, gestionnaire général de documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef du bureau de l'organisation et des méthodes avec rang et avantages de directeur général d'administration centrale au ministère de l'intérieur.

Par décret Présidentiel n° 2022-521 du 3 juin 2022.

Madame Fatma Mahdouani épouse Andolsi, gestionnaire général de documents et d'archives, est nommée chargée de mission au cabinet du ministre de l'intérieur.

Par décret Présidentiel n° 2022-522 du 3 juin 2022.

Madame Fadhila Elhédi Khelifi, magistrat de troisième grade, est chargée des fonctions de directeur général des droits de l'Homme au ministère de l'intérieur à compter du 14 mars 2022.

Par décret Présidentiel n° 2022-523 du 3 juin 2022.

Madame Fadhila Elhédi Khelifi, magistrat de troisième grade, est nommée chargée de mission au cabinet du ministre de l'intérieur.

MINISTERE DES FINANCES

Décret Présidentiel n° 2022-529 du 3 juin 2022, fixant les conditions requises pour l'accomplissent, par les agents des postes comptables, des actes et procédures nécessaires au recouvrement des créances revenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics dont le budget et la gestion financière et comptable sont soumis aux dispositions de la loi organique du budget et aux dispositions du code de la comptabilité publique.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi organique du budget,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022, et notamment son article 28,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2021-27 du 7 juin 2021,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2014-772 du 23 janvier 2014,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu le décret n° 99-369 du 15 février 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des personnels du corps du ministère des finances et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, portant organisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances,

Vu le décret n° 2013-3799 du 25 septembre 2013, fixant le statut particulier du corps d'huissiers du trésor relevant du ministère des finances,

Vu le décret n° 2013-3802 du 25 septembre 2013, portant institution d'une prime spécifique au profit des agents du corps des huissiers du trésor et fixant son montant et les conditions de son octroi tel que modifié par le décret n° 2014-2942 du 21 août 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du code de la comptabilité publique, le présent décret Présidentiel fixe les conditions requises pour l'accomplissement, par les agents des postes comptables désignés par le ministre chargé des finances ou par celui ayant reçu délégation du ministre chargé des finances à cet effet, des actes et procédures nécessaires au recouvrement des créances revenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics dont le budget et la gestion financière et comptable sont soumis aux dispositions de la loi organique du budget et aux dispositions du code de la comptabilité publique.

Art. 2 - Exceptionnellement, la désignation des agents visés à l'article premier du présent décret Présidentiel a lieu dans les cas suivants:

- Au moment de la création de nouveaux postes comptables dans l'attente de leur affecter des huissiers du trésor,

- En cas d'arrêt de l'activité de l'huissier ou des huissiers du trésor, à titre temporaire ou définitif quelle qu'en soit la cause,

- Pour assister les huissiers du trésor, chaque fois que le montant des créances constatées, la nature ou l'importance des procédures devant être engagées, nécessitent une telle assistance,

- L'absence de désignation d'huissiers du trésor auprès du poste comptable.

Art. 3 - Les agents visés à l'article premier du présent décret Présidentiel doivent remplir les conditions suivantes :

- avoir la qualité de fonctionnaire public titulaire conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique ou, le cas échéant, de leur statut particulier,

- appartenir à la catégorie "A",

- être en exercice dans l'un des postes comptables.

Art. 4 - La désignation des agents visés à l'article premier du présent décret Présidentiel, intervient pour une durée maximale de deux ans renouvelable le cas échéant, et ce en vertu d'une décision du ministre chargé des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre chargé des finances à cet effet, sur proposition du comptable public concerné et après l'accord du trésorier régional des finances ou du directeur régional des douanes compétent.

Ces agents n'accomplissent leurs missions qu'après avoir prêté serment et reçu une carte de commission, qu'ils sont tenus de présenter lorsqu'ils en sont requis, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2013-3799 du 25 septembre 2013 susvisé.

Art. 5 - Les agents désignés, conformément aux dispositions du présent décret Présidentiel doivent, dès l'achèvement des actes et de procédures mentionnées à l'article premier du présent décret Présidentiel ou à défaut de pareils actes et procédures, continuer à assurer les fonctions qui leur sont dévolues dans le poste comptable.

Art. 6 - Les agents visés à l'article premier du présent décret Présidentiel, perçoivent, durant la période de leur désignation, la prime de signification et de procédures prévue par le décret n° 2013 -3802 susvisé.

Art. 7 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 3 juin 2022.

Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia

Le Président de la République
Kaïs Saïed

Décret Présidentiel n° 2022-530 du 3 juin 2022, portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement,

Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement,

Vu le décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2018-748 du 7 septembre 2018 et notamment son article 2,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit:

Article premier - Sont abrogées les dispositions du cinquième paragraphe de l'article 2 du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes:

Article 2 (cinquième paragraphe nouveau): Toutefois, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent utiliser 60% au moins de leurs actifs pour l'acquisition de titres de capital de sociétés admises à la cote de la Bourse et le reliquat à l'acquisition de bons du trésor assimilables. Cette obligation est réputée satisfaite, si le montant non utilisé dans les conditions précitées ne dépasse pas 2% des actifs. Les statuts ou les règlements intérieurs de ces organismes doivent prévoir l'obligation d'utiliser les montants provenant des souscriptions dans un délai ne dépassant pas 30 jours de bourse à compter du jour de bourse suivant la date de souscription.

Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 3 juin 2022.

Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia

Le Président de la République
Kaïs Saïed

Décret Présidentiel n° 2022-531 du 3 juin 2022, portant modification du décret n° 99-2773 du 13 décembre 1999, portant fixation des conditions d'ouverture des comptes épargne en actions, des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022 et notamment son article 39,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement,

Vu le décret n° 99-2773 du 13 décembre 1999, portant fixation des conditions d'ouverture des comptes épargne en actions, des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2005-1977 du 11 juillet 2005 et notamment son article 2,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit:

Article premier - Sont abrogées les dispositions du premier tiret du premier paragraphe de l'article 2 du décret n° 99-2773 du 13 décembre 1999 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes:

Article 2 premier paragraphe (premier tiret nouveau) : dans la limite de 60% au moins, à l'acquisition de titres de capital de sociétés admises à la cote de la Bourse et pour le reliquat à l'acquisition de bons du trésor assimilables. Cette obligation est réputée satisfaite, si le montant non utilisé dans ces conditions ne dépasse pas 100 dinars.

Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 3 juin 2022.

*Le Président de la
République*
Kaïs Saïed

Pour Contresigning
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia

MINISTERE DES TRANSPORTS

Par décret Présidentiel n° 2022-509 du 27 mai 2022.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Hbib Mekki, administrateur général, en tant que chargé de mission au cabinet du ministre des transports.